

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1910/2534

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นางจิระพร บุญเรือง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

ในคดีความผิดฐานรับของโจรนั้น โจทก์มีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยรับทรัพย์สินไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิด ไม่ใช่ว่าเมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น จำเลยก็ต้องนำสืบแก้ตัวว่าตนไม่รู้ว่าตนเป็นของคนร้าย เมื่อการนำสืบของโจทก์ยังไม่พอพียงว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมา จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร

ในคดีความผิดฐานรับของโจรนั้น โจทก์มีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยรับทรัพย์สินไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิด ไม่ใช่ว่าเมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น จำเลยก็ต้องนำสืบแก้ตัวว่าตนไม่รู้ว่าตนเป็นของคนร้าย เมื่อการนำสืบของโจทก์ยังไม่พอพียงว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไว้โดยรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมา จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิณโญ-จงทรัพย์สิน เทียงธรรม)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายชลิต กฐินะสมิต

ศาลอุทธรณ์ - นายกฤษณ์ ผือโย

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------